

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4259/2541

นาย ณรงค์ โยบวัณเทศ

นาย ชชาติ ชาย วรรณ จำรัส กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 67, มาตรา 156, มาตรา 242, มาตรา 246, มาตรา 247

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 67 วรรคท้ายได้บัญญัติไว้โดย
เฉพาะให้การยื่นหรือส่งคำคู่ความหรือ เอกสารอื่นใดอันจะต้องทำตามแบบพิมพ์ที่จัด
ไว้ เจ้าพนักงานคู่ความ หรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องจะต้องใช้กระดาษแบบพิมพ์นั้น และ
มาตรา 156 วรรคท้าย บัญญัติโดยชัดแจ้งให้การอุทธรณ์คำสั่งต้องทำเป็นคำร้อง ดัง
นั้น การอุทธรณ์คำสั่งจึงต้องทำตามรูปแบบอุทธรณ์คำสั่งโดยใช้แบบพิมพ์คำร้อง
(แบบ 7) เท่านั้น หากใช้ต้องทำตามรูปแบบอุทธรณ์คำสั่งทั่วไปโดยใช้แบบพิมพ์อุทธรณ์
(แบบ 32) ไม่ เมื่อจำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ยก คำขอของจำเลยที่
ขอฎีกาอย่างคนอนาถาโดยใช้แบบพิมพ์คำร้อง(แบบ 7) ตามที่ศาลจัดไว้ตามรูปแบบ
อุทธรณ์คำสั่ง จึงเป็นการใช้แบบพิมพ์ถูกต้องแล้ว การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลย
จัดทำอุทธรณ์คำสั่งโดยใช้แบบพิมพ์อุทธรณ์ (แบบ 32) ย่อมเป็นการสั่งโดยผิดหลง
และไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังกล่าว ทั้งต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ
อุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาและให้ยกคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีของจำเลย เสียด้วย ก็
เป็นการสั่งและเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบเช่นกัน ศาลฎีกาเห็นสมควร
เพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้นทั้งหมดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 243(1) และมาตรา 27 ประกอบด้วยมาตรา 246 และมาตรา 247

คดีสืบเนื่องมาจากศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ตามสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกจำนวน 1,290,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 1,200,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ฎีกาและยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่า จำเลยที่ 1 อ้างว่ายากจนเพราะไปทำไม้ที่ประเทศเขมร ไม่สามารถนำไม้ออกมาได้ จำเลยที่ 1 ยืมเงินจากญาติจำนวนมากแล้ว แสดงว่าจำเลยที่ 1 พอมีฐานะและมีทางยืมเงินจากญาติ จึงไม่พอพียงว่าเป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาล และคดีของจำเลยที่ 1 ไม่มีเหตุสมควรที่จะฎีกาให้ยกคำร้อง หากจำเลยที่ 1 ประสงค์จะฎีกาให้นำค่าธรรมเนียมศาลมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายใน 15 วันจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา อ้างว่ายากจนขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 จัดทำอุทธรณ์คำสั่งโดยใช้แบบพิมพ์อุทธรณ์ (แบบ 32) มายื่นต่อศาลชั้นต้นภายใน 7 วัน แต่จำเลยที่ 1 มิได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคืนคำคำร้องแก่จำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 1 ในข้อแรกว่า การยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ยกคำขออนาถาในชั้นฎีกาของจำเลยที่ 1 จะต้องใช้กระดาษแบบพิมพ์คำร้อง (แบบ 7) ตามที่จำเลยที่ 1 ทำยื่นต่อศาลหรือจะต้องใช้

กระดาดแบบพิมพ์อุทธรณ์ (แบบ 32) ตามคำสั่งของศาลชั้นต้นนั้นในข้อนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 67 วรรคท้ายได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะว่า "ในการยื่นหรือส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นใดอันจะต้องทำตามแบบพิมพ์ที่จัดไว้ เจ้าพนักงานคู่ความ หรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องจะต้องใช้กระดาดแบบพิมพ์นั้น" และมาตรา 156 วรรคท้าย บัญญัติว่า "ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้เฉพาะบางส่วน หรือมีคำสั่งให้ยกค่าขอเสียทีเดียว ถ้าเป็นการฟ้องหรือต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ หรือฎีกาผู้ขออาจอุทธรณ์คำสั่งนั้นไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณี โดยยื่นคำขอเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้น" ดังนั้น เมื่อตามมาตรา 156 วรรคท้าย บัญญัติโดยชัดแจ้งให้การอุทธรณ์คำสั่งต้องทำเป็นคำร้อง การอุทธรณ์คำสั่งจึงต้องทำตามรูปแบบอุทธรณ์คำสั่งโดยใช้แบบพิมพ์คำร้อง (แบบ 7) เท่านั้น หากใช้ต้องทำตามรูปแบบอุทธรณ์คำสั่งทั่วไปโดยใช้แบบพิมพ์อุทธรณ์ (แบบ 32) แต่อย่างใดไม่ เมื่อจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540 อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกค่าขอของจำเลยที่ 1 ที่ขอฎีกาอย่างคนอนาถาโดยใช้แบบพิมพ์คำร้อง (แบบ 7) ตามที่ศาลจัดไว้ และเสียค่าคำร้อง 40 บาท ตามรูปแบบอุทธรณ์คำสั่ง จึงเป็นการใช้แบบพิมพ์ถูกต้องแล้ว การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540 ให้จำเลยที่ 1 จัดทำอุทธรณ์คำสั่งโดยใช้แบบพิมพ์อุทธรณ์ (แบบ 32) ย่อมเป็นการสั่งโดยผิดหลงและไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เมื่อต่อมาวันที่ 11 มีนาคม 2540 ศาลชั้นต้นยังได้มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์คำสั่งฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540 ไม่รับฎีกา และให้ยกคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีของจำเลยที่ 1 เสีย นั้น ก็เป็นการสั่งและเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบเช่นกัน ศาลฎีกาเห็นสมควรเพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้นทั้งหมดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 243(1) และมาตรา 27 ประกอบด้วยมาตรา 246 และมาตรา 247

พิพากษาให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540 และวันที่ 11 มีนาคม 2540 กับให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งอุทธรณ์

คำสั่งอุทธรณ์คำสั่งฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540 ของจำเลยที่ 1ตามรูปคดีต่อไป

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สมศักดิ์ วงศ์ยืน-ระพีณ บุญสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>